



Nr. 334 Kabinettsitzung, anschließend Ministerbesprechung. 9. November 1927, 16 Uhr

R 43 I/1425, Bl. 33–40

Anwesend in der Kabinettsitzung: Marx, Hergt, Stresemann, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Meissner, Weismann, Hoffmann; GenMaj. v. Vollard-Bockelberg; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, v. Kameke, Posse, Zarden; MinR Pflug, ORegR Hillebrandt; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Kraftfahrzeugsteuergesetzes.
2. Nürburgring. [abgesetzt]
3. Deutsch-tschechoslowakische Handelsvertragsverhandlungen.

[Ministerbesprechung]

1. Reparationsfragen.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahngesellschaft.

[Kabinettsitzung.]

Außerhalb der Tagesordnung sprach der *Reichskanzler* den Wunsch aus, daß die Mitglieder des Reichskabinetts sich an der Veranstaltung des Vereins der Berliner Presse vom 18. November d. Js. möglichst vollzählig beteiligen möchten¹.

1. Entwurf eines Kraftfahrzeugsteuergesetzes.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den von ihm vorgelegten Entwurf eines neuen Kraftfahrzeugsteuergesetzes².

Der *Reichsarbeitsminister* äußerte Bedenken, daß in der Vorlage eine Ermäßigung der Steuer für große Wagen vorgesehen sei, während der Steuersatz für kleinere Wagen auf seiner bisherigen Höhe belassen werde.

Ministerialdirektor Zarden zerstreute diese Bedenken.

¹ Auf der Veranstaltung des Vereins Berliner Presse am 18.11.27 hielt RK Marx eine Rede, in der er über den Staatsbesuch des RK und des RAM in Wien, über das Verhältnis des Reichs zu den Ländern sowie über Leistungen und Aufgaben der gegenwärtigen RReg. referierte. Text der Rede in DAZ Nr. 541/542 vom 20. 11.; Zusammenfassung in Schultheß 1927, S. 180 f.

² Der RFM hatte den GesEntw. am 31.10.27 zusammen mit einem Gutachten des Vorl. RWiR vorgelegt; das Gesetz sollte das bisherige am 31.12.27 außer Kraft tretende Kraftfahrzeugsteuergesetz ablösen (R 43 I/2406, Bl. 102–141). Die Kabinettsvorlage ist weitgehend identisch mit der Vorlage an den RT: RT-Bd. 420, Drucks. Nr. 3721.

Es folgte eine allgemeine Erörterung über die zur Abhaltung unerwünschter Auslandskonkurrenz geeignetsten Steuermethoden für Kraftfahrzeuge.

Der *Reichswehrminister* trug 2 Wünsche der Heeresverwaltung zur Berücksichtigung im Gesetzentwurf vor:

- a) Er bat, zum Zwecke der Förderung des Baues von Raupen- und Radschleppern, an deren Vermehrung ein militärisches Interesse bestehe, um besondere steuerliche Vorteile;
- b) wünschte er, ebenfalls aus militärischen Gründen, steuerliche Vergünstigungen für Kraftwagen mit mehr als 2 Achsen vorgesehen zu wissen.

Ministerialdirektor Zarden erklärte, daß das Reichsfinanzministerium diese Wünsche bisher habe ablehnen müssen, weil die Zahl der vorliegenden Steuerbefreiungsgesuche ungeheuer groß sei und weil ein Nachgeben auf diesem Gebiete zu einer unerträglichen Durchlöcherung des ganzen Steuersystems führen werde.

Auf Vorschlag des Reichsarbeitsministers einigte sich das Kabinett nach längerer Aussprache dahin, daß der Reichsminister der Finanzen ermächtigt wird, nach Verabschiedung des Gesetzes im Verordnungswege mit Zustimmung des Reichsrats Steuervergünstigungen für besondere Kraftfahrzeuge, die die Straße nur in ganz besonders geringem Maße abnützen, zuzugestehen.

Mit diesem Zusatz erklärte sich das Reichskabinett mit dem vorgelegten Gesetzentwurf einverstanden.

Auf Anregung des *Reichswirtschaftsministers* wurde sodann noch weiter eingehend erörtert, ob und inwieweit das Reich versuchen müsse, den Ländern gegenüber eine einheitliche Wegebaupolitik durchzusetzen. Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß die Verhältnisse auf diesem Gebiete noch sehr im argen lägen und meinte, daß das Reich seine Verfügungsmacht über das Steuererträgnis zu einem Druck auf die Länder im Sinne der Erreichung einer systematischen Vereinheitlichung sowohl auf dem Gebiete der Wegeführung wie auch des technischen Wegebaus ausnützen müsse. Zu diesem Zwecke empfehle es sich, alsbald eine Länderkonferenz einzuberufen. Es müsse auch versucht werden, das anzustrebende Ziel durch gesetzliche Bestimmungen in vorliegendem Gesetzentwurf zu fördern. Wenn die Verabschiedung des Gesetzes durch das Reichskabinett im gegenwärtigen Augenblick keinen Aufschub vertrage, weil das Gesetz zum 1. Januar n[ächsten] J[ahres] in Kraft treten müsse, so könne man doch ins Auge fassen, die Regierungsparteien nach Erledigung der Vorarbeiten durch die Länderkonferenz bei der Beratung im Reichstag zu geeigneten Initiativanträgen zu veranlassen.

Auch der *Reichsverkehrsminister* erkannte an, daß auf dem von dem Reichswirtschaftsminister behandelten Gebiet für das Reich noch mancherlei durchzusetzen sei. Er erklärte sich auch bereit, im Sinne der Anregungen des Reichswirtschaftsministers auf die Länder einzuwirken.

Der *Reichspostminister* führte aus, daß er aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen auf dem Gebiete der in Rede stehenden Materie sagen müsse, daß der Zeitpunkt für gesetzgeberische Maßnahmen verfrüht sei. Man müsse zufrieden sein, wenn man sich zunächst auf einheitliche Richtlinien verständigen könne.

Besondere Beschlüsse wurden nicht gefaßt ³.

³ Das Kraftfahrzeugsteuergesetz wurde am 21.12.27 ausgefertigt (RGBl. I, S. 509).

2. Nürburgring. [abgesetzt]

3. Deutsch-tschechoslowakische Handelsvertragsverhandlungen⁴.

Auf Wunsch des Reichsernährungsministers trat das *Kabinett* in eine sachliche Beratung dieses Punktes nicht ein, da nach der Erklärung des Reichsministers Schiele noch verschiedene Differenzpunkte zwischen den hauptbeteiligten Ressorts auszugleichen seien. Diese sollen am Donnerstag, den 10. November d. Js. in einer Chefbesprechung der Mitglieder des Handelspolitischen Ausschusses der Reichsregierung vorerörtert werden. Für den Eintritt in die Kabinettsberatungen wurde der 12. November d. Js. in Aussicht genommen⁵.

[Ministerbesprechung]

Anschließend fand eine *Ministerbesprechung* statt, an welcher sämtliche Reichsminister sowie Staatssekretär Dr. Meissner und Ministerialdirektor von Hagenow, Ministerialdirektor Dr. Zechlin und Ministerialrat Vogels (als Protokollführer) teilnahmen.

1. Reparationsfragen.

Der *Reichsminister der Finanzen* ging von seinem den Mitgliedern des Reichskabinetts am 12. Juli 1927 schriftlich unterbreiteten Überblick über den gegenwärtigen Stand und die nächste Zukunft der Reparationsfrage⁶ aus. Er hob hervor, daß dieser Überblick schon damals in dem Vorschlage gegipfelt habe, die enge Zusammenarbeit der nächstbeteiligten Dienststellen (Reichsfinanzministerium, Auswärtiges Amt, Reichswirtschaftsministerium) durch Bildung eines reparationspolitischen Ausschusses zu sichern. Er erklärte, daß er diesen Vorschlag auch heute noch aufrecht erhalte; nur dürfe nach außen nicht der Eindruck erweckt werden, als sei die Bildung eines solchen Ausschusses im jetzigen Augenblick auf den unmittelbaren Einfluß des Reparationsagenten zurückzuführen. Aus der Entwicklung der Reparationsfrage der letzten Zeit beabsichtige er ferner die Schlußfolgerung zu ziehen, daß er in seinem Ministerium an die Wiedererrichtung einer besonderen Abteilung für Reparationsfragen herangehen werde. Diese Abteilung habe bekanntlich schon früher unter Leitung des Ministerialdirektors v. Brandt bestanden, sie sei jedoch von seinem Amtsvorgänger⁷ aufgelöst worden, unter Verteilung des Aufgabenkreises auf andere Abteilungen. Allerdings sei diese Maßnahme im Augenblick aus äußeren Gründen nicht möglich. Bei der Wiedererrichtung werde auch ein nach den bisherigen Erfahrungen sich als notwendig erwiesener Personenwechsel stattfinden. Während der reparationspolitische Ausschuß sich nach seinem Vorschlage sofort zu bilden habe, werde die Wiedererrichtung einer reparationspolitischen Abteilung sich noch etwas hinauszögern müssen.

Der *Reichswirtschaftsminister* hielt es im Gegensatz zum Reichsminister der Finanzen für richtiger, sofort auch nach außen hin zu dokumentieren, zu welchen Entschlüssen die Reichsregierung gelangt sei. Es sei selbstverständlich, daß die Interessen des Reichsministers der Finanzen dabei in jeder möglichen Weise gewahrt werden müßten.

⁴ Die Kabinettsvorlage des AA (Stresemann) vom 6.11.27 ist abgedr. in: ADAP, Serie B, Bd. VII, Dok. Nr. 75; weiteres Aktenmaterial hierzu in R 43 I/1123.

⁵ Eine Kabinettsberatung über die dt.-tschechosl. Handelsvertragsverhandlungen hat im Kabinett Marx IV nicht mehr stattgefunden; in der Ministerbesprechung vom 11.11.27 wurde die Angelegenheit vertagt, desgleichen in den Kabinettsitzungen vom 28. 1. und 3.2.28.

⁶ Dok. Nr. 275.

⁷ Reinhold.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schloß sich dem Standpunkt des Reichswirtschaftsministers an. Er erklärte, daß u. a. der englische Botschafter⁸ sich bereits bei ihm erkundigt habe, wie die Reichsregierung sich die Weiterbehandlung der im Schriftwechsel des Reparationsagenten mit der Reichsregierung⁹ behandelten Fragen denke. Er habe ihm daraufhin bereits Mitteilung von den bestehenden Absichten wegen Bildung eines reparationspolitischen Ausschusses gemacht, woraufhin der englische Botschafter ihm versichert habe, daß ein solcher Schritt der Reichsregierung zweifellos auf das interessierte Ausland den besten Eindruck machen werde. Wenn bei der Veröffentlichung zum Ausdruck komme, daß es sich um eine Maßnahme handle, die auf einen früheren Vorschlag des Reichsministers der Finanzen zurückgehe, und man dabei auch der Analogie des bestehenden interministeriellen handelspolitischen Ausschusses Erwähnung tue, so seien unerwünschte Rückschlüsse in der Öffentlichkeit, wie der Reichsminister der Finanzen sie befürchte, nicht zu erwarten.

In der weiteren Aussprache wurde Übereinstimmung aller Mitglieder des Reichskabinetts dahin erzielt, daß die Bildung eines reparationspolitischen Ausschusses der Reichsregierung sofort vorzunehmen sei. An der Bildung sollen dieselben Ministerien beteiligt sein, die auch im handelspolitischen Ausschuß vertreten sind¹⁰. Die Mitheranziehung des Reichs Ernährungsministeriums erschien insofern zweckmäßig, als auf diese Weise die Beteiligung eines der Deutschnationalen Partei angehörenden Reichsministers sichergestellt sei, so daß auf diese Weise auch eine Verbindung mit den 3 größten Regierungsparteien bestehe.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte noch aus, daß es ferner in seiner Absicht liege, eine bessere Fühlungnahme mit den Parlamentariern zu organisieren und daß ihm hierbei die praktischen Erfahrungen, die der Reichsminister des Auswärtigen mit der Heranziehung eines Interfraktionellen Ausschusses für die Völkerbundspolitik gemacht habe, zum Vorbild dienen sollten. Schließlich hielt er es auch für erforderlich, der Öffentlichkeit gegenüber mit Bezug auf die entstellenden und irreführenden Pressemeldungen klar zum Ausdruck zu bringen, daß an die Schaffung einer besonderen Reichsstelle zur Behandlung von Reparationsfragen nicht gedacht sei.

Das *Reichskabinett* beschloß sodann, über die heutigen Beratungen eine Verlautbarung mit nachstehendem Wortlaut an die Presse zu geben:

„Das Reichskabinett stimmte in seiner gestrigen Sitzung dem vom Reichsminister der Finanzen bereits vor längerer Zeit unterbreiteten Vorschlag auf Bildung eines reparationspolitischen Ausschusses der Reichsregierung zu.

Dieser Ausschuß soll danach unter dem Vorsitz des Reichsministers der Finanzen entsprechend dem interministeriellen handelspolitischen Ausschuß aus Vertretern der für die Reparationspolitik im einzelnen zuständigen Ministerien gebildet und mit der Aufgabe der Vorbereitung aller mit der Reparationspolitik zusammenhängenden Maßnahmen betraut werden.“

Von seiten des *Reichsministers der Finanzen* wurde im Einvernehmen mit den übrigen Mitgliedern des Reichskabinetts in Aussicht genommen, der Presse in Form eines Interviews oder in sonstwie geeigneter Form weitere Aufklärung zur Sache zu geben.

Anschließend machte der *Reichswirtschaftsminister* noch besondere Ausführungen. Er erklärte, daß ihm sehr daran liege, auf dem Gebiet der Ankündigungen der Gegendenkschrift der Reichsregierung¹¹ positive Schritte vorwärts zu machen. Es müsse angestrebt werden, auf die Finanzgebarung der Länder Einfluß zu gewinnen. Insbesondere müsse die Einflußnahme des Reichs auf dem Gebiet der Anleihepolitik der Länder wirksam gestaltet werden. Er regte ferner an, an den Reichstag heranzutreten, damit er sich eine gewisse Selbstbeschränkung auf dem Gebiet der Ausgabenpolitik auferlege, ähnlich wie dies das englische Parlament getan habe. Der Haushaltsausschuß müsse in der

⁸ Lindsay.

⁹ Gemeint sind das Memorandum des Reparationsagenten vom 20. 10. und die Antwort der RReg. vom 5.11.27; siehe Dok. Nr. 332, Anm. 13.

¹⁰ Im Handelspolitischen Ausschuß der RReg. waren das AA, das RWiMin., das RMin. und das RFMin. vertreten.

¹¹ Antwort der RReg. vom 5. 11. auf das Memorandum des Reparationsagenten vom 20. 10.; siehe Dok. Nr. 332, Anm. 13.

Weise umorganisiert werden, daß er nur noch ständige Mitglieder habe. Der Sparausschuß¹² müsse legalisiert werden.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß diese Anregungen jedenfalls eingehende Prüfung und Förderung verdienten und regte seinerseits an, sie in einer der nächsten Sitzungen zu vertiefen. Er bat den Reichswirtschaftsminister, zur Vorbereitung dieser Besprechung seine Vorschläge schriftlich zu fixieren. Reichsminister Curtius sagte dies zu.

Die Ausführungen des Reichswirtschaftsministers gaben dem *Reichsminister der Finanzen* Veranlassung, die Sprache auf die schwierige finanzielle Situation zu bringen, in der sich manche deutsche Länder zur Zeit befinden. Er setzte nach seinen bisherigen Erfahrungen Zweifel darin, daß es leicht sein werde, auf die Finanzpolitik einzelner Länder Einfluß zu gewinnen. Manches Land werde nicht freiwillig bereit sein, einer Reichsstelle Einblick in seine inneren Verhältnisse zu gewähren. Der Ruf nach der Reichshilfe komme nur von solchen Ländern, die nicht in der Lage seien, ihr Eigenleben finanziell fortzusetzen. In diesen Fällen aber stehe die Reichsregierung unter Umständen ganz plötzlich vor staatspolitischen Fragen von allergrößter Tragweite. So sei z. B. das Land Hessen so weit, daß an der Erkenntnis der Unmöglichkeit der Fortsetzung des Eigenlebens aus eigenen finanziellen Mitteln nicht mehr zu zweifeln sei, und die Reichsregierung werde möglicherweise schon sehr bald vor Entscheidungen von größter Wichtigkeit stehen, nämlich dann, wenn Hessen nach den Wahlen vom 13. November angesichts seines hoffnungslosen Haushaltsdefizits für das kommende und die nächsten Jahre¹³ zum Verzicht auf seine Eigenstaatlichkeit kommen sollte. Die Reichsregierung werde sich dann klar darüber sein müssen, ob sie zusehen wolle, daß Preußen, welches an sich dazu durchaus bereit wäre, die Lösung der hessischen Frage übernehme¹⁴, oder ob das Reich eigene neue Wege gehen wolle. Aber nicht nur in Hessen, sondern auch in manchen anderen kleineren norddeutschen Ländern werde möglicherweise in nicht zu ferner Zukunft über ähnliche Lagen zu entscheiden sein. Das große Problem der Mainlinie könne eine verhängnisvolle Entwicklung nehmen, wenn die Führung der Reichsregierung nicht wachsam sei und die politischen Gegensätzlichkeiten zwischen Nord und Süd nicht rechtzeitig durch eine vorausschauende Politik ausgleiche.

¹² Der Sparausschuß war ein Unterausschuß des Haushaltsausschusses des RT.

¹³ In einem Vermerk des MinR Vogels vom 1.10.27 heißt es: Im Zuge der vereinbarten Nachprüfung der hess. Finanzlage (siehe Dok. Nr. 68, P. 1) hätten je ein Referent des RFin. und des RSparkom. den hess. Haushalt einer erneuten Prüfung unterzogen. Dabei sei festgestellt worden, „daß sich die Haushaltslage des Staates Hessen bedenklich verschlechtert“. Insbesondere sei der Minderertrag der Gebäudesondersteuer (Hauszinssteuer) erheblich größer als vorgesehen; die Gründe hierfür „sollen zu einem wesentlichen Teil auf laxer Steuerbeitreibung beruhen“. Das Defizit des hess. Haushalts stelle sich ohne Reichshilfe für 1926 auf 10,9 Mio RM, für 1927 auf 16 Mio RM und für 1928 voraussichtlich auf 20 Mio RM. Für die Zukunft ergäbe sich ein „ziemlich hoffnungsloses Bild“. Die Untersuchungen und Nachprüfungen würden noch ein Vierteljahr in Anspruch nehmen. „Wie mir [Vogels] gesagt wurde, läßt sich selbst bei wohlwollendster Beurteilung der Verhältnisse nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis nur zu einem kleinen Teil die hessische These aufrechterhalten, daß die Finanznot in dem Besatzungsverhältnis begründet sei.“ (R 43 I/2272, Bl. 20–21).

¹⁴ Am 27.11.27 vermerkte StS Pünder: „Ich habe in vertraulicher Weise versucht festzustellen, ob zwischen den Ländern Preußen und Hessen Verhandlungen wegen der Aufsaugung Hessens durch Preußen in irgendeiner Form augenblicklich schweben. Auf Grund der mir gewordenen Angaben schweben offizielle Verhandlungen in keiner Weise, haben auch noch nie geschwebt. Wohl dagegen ist zwischen beiden Ländern durch mehr oder weniger offiziöse Vertreter lose Fühlung aufgenommen worden, wobei von beiden Seiten die Frage der Aktivlegitimation dieser Vertreter nicht ganz einwandfrei ist. In solchen Besprechungen soll seitens Preußens tatsächlich die Übernahme Hessens in den preußischen Staatsverband vorgeschlagen sein. Ich habe gleich erwidert, daß vom Standpunkt einer ruhigen und steten Entwicklung des einmal in Gang gekommenen Problems ‚Reich und Länder‘ eine solche Regelung sehr wenig zu begrüßen sei. Mein Gewährsmann gab mir dies an sich zu, hob aber noch hervor, Preußen beabsichtige für den Fall positiven Ergebnisses seine bisherige Provinz Hessen-Nassau zu zerschlagen und deren hessische Teile (ich glaube, es handelt sich hierbei um den Regierungsbezirk Wiesbaden) zusammen mit dem bisherigen Land Hessen zu einer neuen Provinz Hessen zusammenzulegen. Was aus den übrigen Teilen der bisherigen Provinz Hessen-Nassau werden soll, habe ich nicht erfahren können. In dieser neuen Provinz Hessen scheint man an Frankfurt als Provinzhauptstadt zu denken. Durch diese Art der Regelung glaubt man in Preußen gerade dem Gedanken der Vereinheitlichung unseres Staatsbildes wesentlich zu dienen, da doch einmal die preußischen Provinzen nach gewissen Umgestaltungen (im Sinne der geplanten neuen hessischen Provinz) das Gerippe der künftigen Reichsprovinzen darstellen würden. Ich habe aus der Unterredung nicht den Eindruck gewonnen, daß baldige amtliche Entschließungen Preußens und Hessens auf dieser Grundlage in Aussicht stehen.“ Diesen Aktenvermerk übersandte Pünder zur „persönlichen vertraulichen Kenntnisnahme“ an den RJM, den RIM und den RFM (R 43 I/1873, Bl. 89–90).

Das *Kabinett* war sich darin einig, daß die in der Diskussion aufgezeigten Fragenkomplexe baldigst zum Gegenstand einer besonderen Besprechung gemacht werden müßten.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahngesellschaft.

Der *Reichskanzler* berichtete, daß er im Verfolg einer früheren Ministerbesprechung¹⁵ mit den von der Reichsregierung ernannten deutschen Mitgliedern des Verwaltungsrats der Reichsbahn in der Frage der Verzichtserklärung auf ihren Verwaltungsratssitz verhandelt habe¹⁶. Die Verhandlungen seien zwar noch nicht abgeschlossen, aber er könne doch schon soviel sagen, daß wohl niemand freiwillig auf seinen Sitz verzichten werde. Jedes der befragten Mitglieder habe für seine Ablehnung besondere und sehr beachtliche Gründe vorgebracht. Darüber hinaus habe sich bei den Verhandlungen aber auch weiter ergeben, daß das Urteil des Staatsgerichtshofs¹⁷ in entscheidenden Punkten von falschen tatsächlichen Voraussetzungen ausgegangen sei. Das Urteil könne daher mit Aussicht auf Erfolg angefochten werden. Gleichzeitig aber müsse nach seiner Meinung eine wissenschaftliche Bearbeitung des Falles in der Fachpresse veranlaßt werden, zur Stärkung der Rechtsstellung der Reichsregierung und zur Herbeiführung eines Umschwungs der Meinungen zur Sache in der Öffentlichkeit. Er behielt sich vor, zu gegebener Zeit auf die Angelegenheit noch besonders zurückzukommen¹⁸.

¹⁵ Siehe Dok. Nr. 319, P. 2.

¹⁶ Vorgänge über diese Verhandlungen in R 43 I/1058, Bl. 123 ff.

¹⁷ Siehe Dok. Nr. 278, Anm. 6.

¹⁸ Siehe Dok. Nr. 369, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 334 Kabinettsitzung, anschließend Ministerbesprechung. 9. November 1927, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1050–1056 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D334>